

RECURSO CÍVEL Nº 5006247-91.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: JOAO CORDEIRO PIMENTEL (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO CARVALHO DE SALLES (OAB ES021179)

RECORRIDO: BANCO ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB PE023255)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO da parte autora. Condeno-a no pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995. Baixem-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5006247-91.2024.4.02.5006

500003636623 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5006247-91.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: JOAO CORDEIRO PIMENTEL (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Em síntese, sustenta haver cumprido os requisitos necessários para o regular prosseguimento da ação, não configurando hipótese de desídia processual ou descumprimento de determinações judiciais. Argumenta, ainda, que a ausência de manifestação quanto à prescrição, decadência ou reunião de ações não poderia, por si só, justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo indispensável a concessão de oportunidade para a correção de eventuais omissões.

Contrarrazões apresentadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

VOTO

O Juízo sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pois verificou que a parte, devidamente intimada, não cumpriu o que determinado no despacho judicial no sentido de se manifestar acerca da ocorrência da decadência ou da prescrição, bem como acerca da reunião das ações em que figurem como parte ré a mesma instituição financeira.

Sabe-se que a legislação do Juizado Especial Federal não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra sentença que não tenha apreciado o mérito, nos termos do art. 5º, da Lei 10.259/2001. A matéria é pacífica nas Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, conforme Enunciado 18, *verbis*: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

No caso dos autos, não vislumbro negativa de jurisdição. Deveras, o motivo da extinção foi o não cumprimento de despacho judicial necessário a sanar dúvidas/irregularidades do processo, situação suficiente a ensejar a extinção do feito, mesmo porque o momento para sanar omissões foi aquele em que o juízo intimou a parte autora.

Hipótese em que não houve negativa de jurisdição, pois, à parte autora, basta ajuizar o feito atendendo aos critérios legais e determinações judiciais necessárias à análise de prescrição/decadência/litispêndência/coisa julgada dentre outras.

Nesses termos, visto que não há negativa de jurisdição, o recurso não deve ser conhecido.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO da parte autora. Condeno-a no pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 55, *caput*, da Lei n. 9.099/1995. Baixem-se os autos à origem.